

0000300-58.2018.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAROLINE SOUSA REIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

CAROLINE SOUSA REIS, qualificada nos autos, foi denunciada pela prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 03 de fevereiro de 2018, por volta das 11h30min, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

0000300-58.2018.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000300-58.2018.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAROLINE SOUSA REIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

CAROLINE SOUSA REIS, qualificada nos autos, foi denunciada pela prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 03 de fevereiro de 2018, por volta das 11h30min, na Rodovia Raposo Tavares, nº 550, nesta cidade e Comarca de Osasco, trazia consigo, para fins de tráfico, dois sacos plásticos contendo um total de 69,81 gramas da droga conhecida como cocaína, bem como um saco plástico contendo um total de 21,95 gramas da droga conhecida como maconha,

substâncias entorpecentes identificadas no autos de exibição e apreensão de fls. 09, fotos de fls. 10/11 e no laudo de constatação de fls. 14/15, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Denúncia recebida em 16 de fevereiro de 2018 (fls. 80/82).

Ré citada (fls. 100). Resposta apresentada (fls. 112).

Antecedentes juntados, bem como exame químico-toxicológico (fls. 124/125).

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e a ré foi interrogada.

Nas razões finais, o Ministério Público postulou a condenação da acusada, não se opondo a regime mais brando no cumprimento da pena.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição da acusada e, de forma subsidiária, postulou a fixação de penas mínimas, reconhecimento do tráfico privilegiado e regime aberto para inicial cumprimento de reprimenda.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A acusação procede.

As agentes penitenciárias confirmaram os fatos, informando que a ré trazia sob a roupa, em um top, entorpecentes. Ela foi revistada, o entorpecente apreendido, tratava-se de maconha e cocaína e a ré foi encaminhada à Delegacia.

Neste diapasão, é bom que se ressalte: “os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, suas palavras servem a informar o convencimento do julgador” (RT 616/282-7, 433/383, 715/439 e outros).

Quando do interrogatório judicial, a ré confessou que estava na posse das drogas. Disse que o detento o qual visitava e que é pai do seu terceiro filho alegou que estava com dívidas e precisava de dinheiro. Ela, ao visitá-lo, recebeu um top de terceira pessoa e achou que dentro havia chips, mas na revista percebeu que se tratava de drogas. Disse ainda que foi obrigada a passar no scanner por dez vezes, mesmo estando grávida. E que foi interrogada na frente de todos, quando da fila de ingresso de visitantes.

Comprovada com proficiência autoria e materialidade delitiva. A Defesa não produziu qualquer elemento de prova que mitigasse aquelas produzidas pela acusação.

Ausentes, portanto, dúvidas com relação ao crime e à autoria. E a materialidade está comprovada pelo auto de apreensão e exame químico-toxicológico.

Embora enxuto, o conjunto probatório é firme e reclama a condenação.

Passo à fixação da pena:

A ré é primária. Com lastro no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Ausentes agravantes e atenuantes.

Nos termos do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 e considerando a primariedade, diminuo em 2/3 (dois terços) a sanção penal.

A minguia de causas gerais ou especiais de aumento e diminuição da pena, torno como pena definitiva 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Considerando as poucas informações sobre as condições econômicas da acusada, mantenho o valor do dia-multa no mínimo legal.

Para o cumprimento da pena de prisão determino regime inicial aberto, em face do montante da sanção e do tempo de prisão provisória já cumprido, superior a cinco meses de reclusão.

Neste diapasão, entendo que a exigência legislativa de regime inicial fechado e o impedimento à substituição da pena privativa liberdade, mesmo para os acusados primários e agraciados com o redutor do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, não atendem o princípio constitucional da individualização da pena,

De se lembrar o mandamento constitucional "a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito" individual (art.5º, XXXV), por completo ignorado ao se arrancar do Poder Judiciário a análise sobre a adequação de regimes e sanções. É manifesta a interferência do Legislativo sobre o Judiciário, anulando a independência e harmonia dos Poderes da República (arts. 2º e 60, §4º, inc.III/CF), com total esquecimento do preceito dignidade da pessoa humana, eleito como valor supremo da democracia.

É chegada a hora do Poder Judiciário assumir o seu verdadeiro papel, não de mero intérprete da 'vontade' - às vezes equivocada - do legislador, mas também de construtor do direito.

O excesso positivista - lei sempre como diretriz justa, a ser imperiosamente seguida, não obstante com ela se produzam iniquidades, incorreções, injustiças, representa posicionamento jurídico ultrapassado.

Estamos com Bastos, que reclama a necessidade de nos afastarmos do dogmatismo, sobremaneira na esfera penal e encararmos o direito em sua própria "realidade histórico-sociológica; exige-se, hoje, do aplicador do direito a conscientização de que a construção do direito parte dele e não exclusivamente do legislador, que nem sempre faz uma leitura correta da premissa fática que lhe é apresentada, formulando leis que, não raro, refletem somente os anseios de uma determinada classe dominante - a qual pertence este mesmo legislador - ou que, por imprecisão e ambigüidade, facilmente se adaptam às concepções pessoais do exegeta. E, se conservam alguma clareza, nada impede que se doutrine ou que se decida contra elas. Daí o caráter da lei como projeto e, não como realidade jurídica, pois o direito se concretiza à custa do suporte fático de outras matrizes, mais ou menos interligadas."

Em suma, no exercício do controle difuso, declaro inconstitucional o parágrafo quarto do art. 33 da Lei 11.343/06, no que se refere à proibição de substituição da pena privativa de liberdade.

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para condenar CAROLINE SOUSA REIS, qualificada nos autos, à pena privativa de liberdade de 01 (UM) ANO e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, regime aberto, e ao pagamento de 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO AO DIA, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput da Lei 11.343/06.

A lei penal não permite a substituição da reprimenda.

Determino o perdimento definitivo de eventual quantia apreendida nos autos, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Transitada em julgado, o nome da condenada deverá ser lançado no rol dos culpados.

Considerando a primariedade, o montante da pena e o regime fixado, poderá a sentenciada recorrer em liberdade.

Expeça-se o necessário. Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

OSASCO, 9 de junho de 2022